## الباب الثالث: في القسامة، وفيه مسائل:

### المسألة الأولى : تعريفها ، وحكمها ، وحكمتها :

١- **تعريفها** : القسامة لغة : مصدر قولهم : أَقْسَمَ يُقْسِمُ إقساماً وقَسَامَةً ، أي : حلف حلفاً .

وشرعاً : هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل المعصوم ، سميت بذلك ؛ لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يميناً أن المدَّعى عليه قتل صاحبهم . وصورتها : أن يوجد قتيل لا يُعرف قاتله ، فتجري القسامة على الجماعة التي ينحصر فيها إمكان قتله ، وذلك إذا توافرت الشروط الآتي ذكرها .

٢- **مشروعيتها** : وهي مشروعة ، ويثبت بها القصاص ، أو الدية ، إذا لم تقترن الدعوى ببينة أو إقرار ، ووجد اللَّوْثُ ، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله ؛ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر ، وقيل : لا يختص بذلك ، بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوى .

والدليل على مشروعيتها : حديث سهل بن أبي حَثْمة : أن عبدالله بن سهل ومُحَيِّصَة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم ، فأتى محيصة فأخبر أن عبدالله بن سهل قد قتل ، وطرح في عين أو فَقِيرٍ[1] ، فأتى يهود فقال : أنتم والله قتلتموه . فقالوا : والله ما قتلناه . ثم أقبل حتى أتى على قومه ، فذكر لهم ذلك ، ثم أقبل هو وأخوه حويصة -وهو أكبر منه- وعبد الرحمن بن سهل ... فقال رسول الله ﷺ لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن : (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم) وفي رواية (تأتون بالبينة) ، قالوا : ما لنا بينة . فقال : (أتحلفون)؟ قالوا : وكيف نحلف ولم نشهد ، ولم نر . قال : (فتحلف لكم يهود؟) ، قالوا : ليسوا بمسلمين . فوداه رسول الله ﷺ مِنْ عنده ، فبعث إليهم رسول الله ﷺ

(١) الفَقِير : البئر الواسعة الفم ، القريبة القعر ، وقيل : الحفيرة تكون حول النخل .